Osnovni Sud u Kotoru

K 29/2024

15. April 2024

K. br. 29/24/24

U IME CRNE GORE

Osnovni sud u Kotoru, kao nadležni prvostepeni krivični sud, sudija Srđan Klikovac, uz učešće zapisničarke Jelene Marković, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog P. A., zbog krivičnog djela krađa iz čl. 239. st. 1. Krivičnog zakonika Crne Gore, koji se vodi po optužnom predlogu ODT-a u Kotoru Kt.br. ..... od 26.02.2024. godine, nakon održanog glavnog i javnog pretresa dana 11.04.2024. godine, u prisustvu državne tužiteljke ODT-a Kotor Jovanke Čizmović i okrivljenog P. A., dana 15.04.2024. godine donio je i javno objavio sljedeću:

P R E S U D U

Okrivljeni: P. A., JMB ....., od majke E., rođene P., rođenog ..... godine u P., stalno nastanjen u P., K., ulica Ć. L. broj ., državljanin Crne Gore, pismen, bez škole, radnik, neoženjen, bez djece, lošeg imovnog stanja, ranije osuđivan i to presudom Osnovnog suda u Podgorici Km. ..... od 25.09.2013. godine kojom mu je izrečena mjera bezbjednosti, pojačan nadzor od strane roditelja, zbog izvršenja krivičnog djela iz člana 399 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, presudom Osnovnog suda u P. K.br. ..... od 14.01.2015. godine kojom mu je izrečena uslovna osuda, kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine uslovno na 2 (dvije) godine zbog izvršenja krivičnog djela iz čl. 240 st.1 tač.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, presudom Osnovnog suda u K. K.br. ..... od 23.11.2015. godine kojom mu je izrečena uslovna osuda, kazna zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca uslovno na 1 (jednu) godinu, zbog izvršenja krivičnog djela iz čl. 168 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, presudom Osnovnog suda u K. K.br. . od 20.09.2017. godine kojom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 5 (pet) mjeseci, zbog izvršenja krivičnog djela iz čl. 240 st.1 tač.1 u vezi čl. 20 i 23 Krivičnog zakonika Crne Gore, presudom Osnovnog suda u P. K.br. ..... od 21.03.2018. godine kojom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca zbog izvršenja krivičnog djela iz čl. 220

st.3 u vezi st.1 i 2 Krivičnog zakonika Crne Gore, presudom Osnovnog suda u P. K.br. . od 05.06.2018. godine kojom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 4 (četiri) mjeseca zbog izvršenja krivičnog djela iz čl. 240 st.1 tač.1 u vezi čl. 49 Krivičnog zakonika Crne Gore, presudom Višeg suda u P. K.br. ..... od 10.07.2018. godine kojom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci zbog izvršenja krivičnog djela iz čl. 300 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore i presudom Osnovnog suda u D. K.br. ..... od 11.02.2021. godine kojom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine zbog izvršenja krivičnog djela iz čl. 376 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, protiv kojeg se pred Osnovnim sudom u K. vodi krivični postupak po optužnom predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u K. Kt.br. ..... od 15.02.2024. godine.

Kriv je

Što je:

Dana 04.08.2023. godine, oko 13,00 časova, u blizini prodavnice „V.“, u T., sposoban da shvati značaj svoga djela i upravlja svojim postupcima i svjestan zabranjenosti svog djela čiji je izvršenje htio, oduzeo tuđu pokretnu stvar u namjeri da njenim prisvajanjem sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist u iznosu od preko ..... eura, na način što je biciklo marke P. M. p., vrijednosti ..... eura, vlasništvo oštećenog maloljetnog K. D., koje je oštećeni prethodno parkirao uz ogradu navedenog objekta, oduzeo i stavio u prtljažnik svog vozila marke F., registarskih oznaka PG EK ....., pribavljaući sebi protivpravnu imovinsku korist u vrijednosti nevedene stvari,

-čime je učinio krivično djelo krađa iz čl. 239. st. 1. Krivičnog zakonika Crne Gore.

Sud okrivljenog na osnovu naprijed navedene krivično-pravne odredbe, te odredbi čl. 3, 5, 8, 13, 15, 32, 33, 36a, 42 Krivičnog zakonika Crne Gore i odredbi čl.226, 229, 239, 368 i 374 Zakonika o krivičnom postupku

O S U Đ U J E

Na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dva) mjeseca, koja će se izvršiti tako što će okrivljeni istu izdržavati u prostorijama u kojima stanuje.

Okrivljeni ne smije napuštati prostorije u kojima stanuje, osim u slučajevima propisanim zakonom kojim se uređuje izvršenje krivičnih sankcija.

Ukoliko okrivljeni jednom u trajanju preko 6 časova ili dva puta u trajanju do 6 časova samovoljno napusti prostorije u kojima stanuje, sud će odrediti da ostatak kazne zatvora izdrži u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

Dužan je okrivljeni da na ime troškova krivičnog postupka uplati iznos od ..... eura, te da na ime sudskog paušala uplati iznos od ..... € u korist budžeta Crne Gore, na žiro račun broj 832-16-52 u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude i dokaz o uplati dostaviti ovom sudu s pozivom na broj K. 29/24/24.

Upućuje se zakonska zastupnica svjedoka oštećenog K. D., K. P. da imovinskopravni zahtjev ostvari u parničnom postupku.

O b r a z l o ž e nj e

Optužnim predlogom ODT-a Kotor Kt. br. . od 26.02.2024. godine je okrivljenom P. A. stavljeno na teret izvršenje krivičnog djela krađa iz čl. 239 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Okrivljeni P. A. je u odbrani datoj u prethodnom postupku i na glavnom pretresu u bitnom naveo da priznaje izvršenje krivičnog djela koje mu se stavlja na teret, da je tačno da je dana 04.08.2023. godine u T., kod pekare oduzeo jedno biciklo, koje je stavio u svoje vozilo kojim je tada upravljao, marke „F.“ podgoričkih registracijskih oznaka i sa njim krenuo prema T., da je sa njim u vozilu bio njegov drug Đ. N. koji je upravljao vozilom, da se sjeća da ga je zaustavila policija koja je primjetila da se u vozilu nalazi biciklo, nakon čega su ih priveli u stanicu policije, biciklo oduzeli a njih pustili. Naveo je da se kaje što je to učinio i da obećava da ubuduće neće činiti ista ili slična krivična djela.

U dokaznom postupku koji je proveden u cilju utvrđenja činjeničnog stanja i krivice okrivljenog, sud je proveo sljedeće dokaze: na saglasnost stranaka pročitao je iskaz svjedoka – oštećenog mal. K. D. sa zapisnika pred ODT Kotor od 12.02.2024. godine, izvršio je uvid u službenu zabilješku UP OB T. ..... od 24.08.2023. godine, potvrdu o privremeno oduzetim predmetima UP OB T. 89 broj ..... od 04.08.2023. godine, fotodokumentaciju UP OB T. broj ..... i 196/23 od 04.08.2023. godine, izvod iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde na ime P. A. od 26.02.2024. godine i na saglasnost stranaka pročitao je nalaz i mišljenje sudskog vještaka ekonomsko – finansijske struke Đ. R. T. od 18.02.2024. godine.

Svjedok – oštećeni mal. K. D. u prethodnom postupku je naveo da je on vlasnik bicikla marke „P. m. p.“ koji je kupljen 2010. godine u prodavnici „T.“ u P., da ga je on polovnog kupio od B. J. prije tri godine, za iznos od .....eura, da to biciklo ima 24 brzine, prednji amortizer, aluminijumski okvir, „shimaro“ kočnice. Dalje je naveo da on ljeti sezonski radi, pa je tako radio i prošle godine u prodavnici voća i povrća „V.“ u T., u ulici ..... n., da je kritičnog dana, početkom avgusta, svoj bicikl u jutarnjim časovima parkirao uz ogradu

pored marketa, kojom prilikom ga nije vezao lancem, da je bicikl uvijek tu ostavljao i uvijek ga tu zaticao, a da se pored tog marketa nalazi pekara „D. i n.“. Pojasnio je da kada je završio smjenu oko 14,00 časova i trebao da krene, je vidio da nema bicikla, da nije odmah prijavio nestanak policiji, ali da je kasnije preko društvenih mreža saznao da je njegov bicikl pronađen i da se nalazi u stanici policije, gdje je otišao da ga preuzme, a da je bicikl bio rastavljen, pa ga je sam sastavljao. Zakonska zastupnica maloljetnog oštećenog K. D., K. P. je navela da se pridružuje krivičnom gonjenju i da postavlja imovinskopravni zahtjev.

Iz službene zabilješke UP OB Tivat ..... od 24.08.2023. godine proizilazi da je dana 04.08.2023. godine, oko 13:00 časova, prilikom kontrole saobraćajne policije u mjestu K. u neposrednoj blizini marketa „I.“ opština T., kontrolisamo p.m.v. marke F. P., reg.oznaka PG EK ....., u kojem su se nalazila lica Đ. N., rođen ..... godine iz Podgorice i P. A., rođen ..... godine iz P., da je daljom kontrolom uočeno da se na zadnjem dijelu navedenog vozila nalazi biciklo crno bijele boje, marke „P. p.“, da nakon što je isto uočeno, PS su obavijestili DS OB T., koja je na lice mjesta uputila PS i krim.tehničara koji je fotografisao vozilo i predmetno biciklo, nakon čega su lica privedena u službene prostorije radi prikupljanja obaviještenja od građana, te da je nakon prikupljenih obaviještenja, licu P. A. izdata potvrda o privremeno oduzetim predmetima za navedeno biciklo. Takođe proizilazi da je istog dana u službene prostorije pristupilo lice K. D., rođen ..... godine iz T., gdje je isti izjavio da mu je otuđeno biciklo marke „P. p.“ crno bijele boje, koje se nalazilo u ulici..... n. dok se nalazilo na poslu, te da je nakon prikupljenih obavijštenja uz urednu potvrdu licu K. D. vraćeno navedeno biciklo.

Iz potvrde o privremeno oduzetim predmetima UP OB T. ..... broj ..... od 04.08.2023. godine proizilazi da je policijski službenik Uprave policije na osnovu čl. 85 stav 9 ZKP od lica P. A., jmbg ....., rođen ..... godine u P., sa prebivalištem u P. , na adresi Ć. L. br. ....., privremeno oduzeo predmete i to biciklo marke „P.“ crno bijele boje.

Iz fotodokumentacije UP OB T. broj ..... od 04.08.2023. godine proizilazi izgled vozila F. P. reg.oznaka PG EK ....., izgled vozila F. P. reg.oznaka PG EK . sa utovarenim biciklom i izgled bicikla. Potom iz fotodokumentacije UP OB T. broj ..... od 04.08.2023. godine proizilazi izgled bicikla P., izgled sjedišta bicikla i izgled središnje šipke bicikla- off road .....

Iz izvoda iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde na ime P. A. od 26.02.2024. godine proizilazi da je isti ranije osuđivan i to presudom Osnovnog suda u P. Km..... od 25.09.2013. godine kojom mu je izrečena mjera bezbjednosti, pojačan nadzor od strane roditelja, zbog izvršenja krivičnog djela iz člana 399 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, presudom Osnovnog suda u P. K.br. ..... od 14.01.2015. godine kojom mu je izrečena uslovna osuda, kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine uslovno na 2 (dvije) godine zbog izvršenja krivičnog djela iz čl. 240 st.1 tač.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, presudom Osnovnog suda u K. K.br. ..... od 23.11.2015. godine kojom mu je izrečena uslovna osuda, kazna zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca uslovno na 1 (jednu) godinu, zbog izvršenja krivičnog djela iz čl. 168 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, presudom Osnovnog suda u K. K.br. ..... od 20.09.2017. godine kojom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 5 (pet) mjeseci, zbog izvršenja krivičnog djela iz čl. 240 st.1 tač.1 u vezi čl. 20 i 23 Krivičnog zakonika Crne Gore, presudom Osnovnog suda u P. K.br. ..... od 21.03.2018. godine kojom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca zbog izvršenja krivičnog djela iz čl. 220 st.3 u vezi st.1 i 2 Krivičnog zakonika Crne Gore, presudom Osnovnog suda u P. K.br. ..... od 05.06.2018. godine kojom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 4 (četiri) mjeseca zbog izvršenja krivičnog djela iz čl. 240 st.1 tač.1 u vezi čl. 49 Krivičnog zakonika Crne Gore, presudom Višeg suda u P. K.br. ..... od 10.07.2018. godine kojom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci zbog izvršenja krivičnog djela iz čl. 300 st.1 Krivičnog zakonika Crne

Gore i presudom Osnovnog suda u D. K.br. ..... od 11.02.2021. godine kojom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine zbog izvršenja krivičnog djela iz čl. 376 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, protiv kojeg se pred Osnovnim sudom u K. vodi krivični postupak po optužnom predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u K. Kt.br. .....od 15.02.2024. godine.

Iz nalaza i mišljenja sudskog vještaka ekonomsko – finansijske struke Đurčić R. T. od 18.02.2024. godine proizilazi da je na osnovu tržišnog pristupa (uvažavajući uporednu metodu) utvrđena vrijednost ukradenog bicikla marke „P. M. P.“ na dan 04.08.2023. godine, te da vrijednost predmetnog bicikla iznosi ..... eura.

Nakon savjesne ocjene svakog dokaza pojedinačno i u vezi sa ostalim dokazima, dovodeći ih u vezu sa odbranom okrivljenog, sud je nesumnjivo utvrdio da je okrivljeni P.A. dana 04.08.2023. godine, oko 13,00 časova, u blizini prodavnice „V.“, u T., oduzeo tuđu pokretnu stvar u namjeri da njenim prisvajanjem sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist u iznosu od preko ..... eura, na način što je biciklo marke P. M. p., vrijednosti ..... eura, vlasništvo oštećenog maloljetnog K. D., koje je oštećeni prethodno parkirao uz ogradu navedenog objekta, oduzeo i stavio u prtljažnik svog vozila marke F., registarskih oznaka PG EK ....., pribavljaući sebi protivpravnu imovinsku korist u vrijednosti nevedene stvari.

Naime, činjenično stanje sud je prvenstveno utvrdio iz iskaza okrivljenog P. a. koji je priznao izvršenje krivičnog djela, navodeći da je tačno da je dana 04.08.2023. godine u T., kod pekare oduzeo jedno biciklo, koje je stavio u svoje vozilo kojim je tada upravljao, marke „F.“ podgoričkih registracijskih oznaka i sa njim krenuo prema T., da je sa njim u vozilu bio njegov drug Đ. N. koji je upravljao vozilom, da se sjeća da ga je zaustavila policija koja je primjetila da se u vozilu nalazi biciklo, nakon čega su ih priveli u stanicu policije, biciklo oduzeli a njih pustili, koji iskaz je sud prihvatio, cijeneći kao istinit i jasan, saglasan i sa iskazom svjedoka oštećenog mal. K. D. koji je naveo da je kritičnog dana, početkom avgusta, svoj bicikl u jutarnjim časovima parkirao uz ogradu pored marketa, kojom prilikom ga nije vezao lancem, da je bicikl uvijek tu ostavljao i uvijek ga tu zaticao, a da se pored tog marketa nalazi pekara „D. i n.“, da kada je završio smjenu oko 14,00 časova i trebao da krene, je vidio da nema bicikla, da nije odmah prijavio nestanak policiji, ali da je kasnije preko društvenih mreža saznao da je njegov bicikl pronađen i da se nalazi u stanici policije, gdje je otišao da ga preuzme, a da je bicikl bio rastavljen, pa ga je sam sastavljao, koji iskaz je sud takođe u potpunosti prihvatio. Takođe, ovako dati iskazi su saglasni i sa činjenicama koje je sud utvrdio iz službene zabilješke UP OB T..... od 24.08.2023. godine, kojom je utvrđeno da je dana 04.08.2023. godine, oko 13:00 časova, prilikom kontrole saobraćajne policije u mjestu K. u neposrednoj blizini marketa „I.“ opština T., kontrolisamo p.m.v. marke F. P.., reg.oznaka PG EK ....., u kojem su se nalazila lica Đ. N., rođen ..... godine iz P. i P. A., rođen ..... godine iz P., da je daljom kontrolom uočeno da se na zadnjem dijelu navedenog vozila nalazi biciklo crno bijele boje, marke „P. p.“, da nakon što je isto uočeno, PS su obavijestili DS OB T., koja je na lice mjesta uputila PS Ikrim.tehničara koji je fotografisao vozilo i predmetno biciklo, nakon čega su lica privedena u službene prostorije radi prikupljanja obaviještenja od građana, te da je nakon prikupljenih obaviještenja, licu P. A. izdata potvrda o privremeno oduzetim predmetima za navedeno biciklo, odnosno potvrda o privremeno oduzetim predmetima UP OB T..... broj ..... od 04.08.2023. godine. Takođe proizilazi da je istog dana u službene prostorije pristupilo lice K. D., rođen ..... godine iz T., gdje je isti izjavio da mu je otuđeno biciklo marke „P. p.“ crno bijele boje, koje se nalazilo u ulici .....n. dok se nalazilo na poslu, te da je nakon prikupljenih obaviještenja uz urednu potvrdu licu K. D. vraćeno navedeno biciklo, a koje dokaze je sud prihvatio, cijeneći kao jasne i potpune, izdat od strane nadležnog organa u vršenju službene dužnosti.

Takođe, vrijednost oduzetog bicikla marke „P. M. P..“ sud je utvrdio na osnovu nalaza i mišljenja ekonomsko – finansijske struke Đ. R. T. od 18.02.2024. godine, iz kojeg je utvrđeno da vrijednost predmetnog bicikla iznosi ..... eura, koji nalaz i mišljenje je sud prihvatio, cijeneći kao jasan i potpun, dat u skladu sa pravilima struke i nauke.

Cijeneći subjektivni odnos okrivljenog P. A. prema izvršenom krivičnom djelu, sud je nesporno utvrdio da je okrivljeni, prilikom preduzimanja radnje izvršenja postupao sa umišljajem, odnosno, na način što je oduzeo biciklo marke P. M. P., vlasništvo oštećenog maloljetnog K. D. i stavio ga u prtljažnik svoga vozila, je isti bio svjestan da koristeći situaciju da je biciklo bilo parkirano uz ogradu, oduzima tuđu pokretnu stvar u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist u iznosu preko sto pedeset eura, što je i htio, pa se u radnjama okrivljenog, pored objektivnih, ostvario i subjektivni element bića krivičnog djela krađe iz čl. 239 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Prilikom odmjeravanja kazne okrivljenom, sud je u smislu čl. 42 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, imajući pritom u vidu svrhu kažnjavanja, cijenio sve okolnosti koje utiču da kazna bude manja ili veća, pa je od olakšavajućih okolnosti na strani okrivljenog cijenio njegove lične prilike, odnosno da se radi o licu lošeg imovnog stanja, kao i njegovo postupanje nakon izvršenog krivičnog djela, odnosno priznanje istog, te izraženo kajanje, dok je kao otežavajuću okolnost cijenio njegov raniji život, odnosno raniju osuđivanost, što je sud uvidom u izvod iz kaznenih evidencija na ime okrivljenog od 26.02.2024. godine. Cijeneći navedene okolnosti, a shodno čl. 36a. Krivičnog zakonika Crne Gore, sud je okrivljenog osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 mjeseca, koja će se izvršiti tako što će okrivljeni istu izdržavati u prostorijama u kojima stanuje. Po ocjeni suda, a s obzirom na ličnost učinioca i njegov raniji život, može se očekivati da će se na ovaj način ostvariti svrha kažnjavanja iz čl. 32 Krivičnog zakonika Crne Gore u okviru opšte svrhe propisivanja i izricanja krivičnih sankcija iz čl. 4 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore. Naime, u konkretnom slučaju nije neophodno da okrivljeni izrečenu kaznu zatvora koju je bilo neophodno izreći zbog okolnosti pod kojima je krivično djelo izvršeno, izdržava u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, već da će se svrha specijalne prevencije prema okrivljenom postići i ukoliko isti kaznu zatvora budu izdržavali u prostorijama u kojima stanuje. Sud je u smislu čl. 36a st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore odredio da okrivljeni ne smije napuštati prostorije u kojima stanuje, osim u slučajevima propisanim zakonom kojim se uređuje izvršenje krivičnih sankcija, odnosno da će ukoliko okrivljeni jednom u trajanju preko šest časova ili dva puta u trajanju do šest časova samovoljno napusti prostorije u kojima stanuje, sud odrediti da ostatak kazne zatvora izdrži u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

Kako je okrivljeni oglašen krivim sud ga je, na osnovu čl. 226 i čl. 229 Zakonika o krivičnom postupku, obavezao na plaćanje troškova krivičnog postupka u iznosu od ..... eura, koji se odnose na nagradu za rad sudskom vještaku ekonomsko-finansijske struke Đ. R. T., te da na ime sudskog paušala uplati iznos od ..... eura, koji je odmjeren prema trajanju i složenosti postupka i imovnom stanju okrivljenog.

Sud je, zakonsku zastupnicu svjedoka oštećenog K. D., K.P. uputio da imovinskopravni zahtjev može u cjelini ostvarivati u parničnom postupku, shodno čl. 239 st. 2 Zakonika o krivičnom postupku, jer činjenice utvrđene u krivičnom postupku ne pružaju pouzdan osnov ni za potpuno ni za djelimično presuđenje, a njihovo utvrđivanje bi vodilo znatnom odugovlačenju postupka.

Na osnovu izloženog, a shodno čl. 374 Zakonika o krivičnom postupku, odlučeno je kao u izreci presude.

OSNOVNI SUD U KOTORU

Dana 15.04.2024. godine

Zapisničar, S U D I J A,

Jelena Marković Srđan Klikovac

PRAVNA POUKA: Protiv ove presude ima se pravo žalbe u roku od 8 dana od dana,prijema Višem sudu u Podgorici, a preko ovog suda.